

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2411/2534

นาย ชัยทัศน์ บุรณุปกรณ์
นาย สิทธิ พร ไชยนันท์
นาย ประสิทธิ์ ไชยนันท์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

ในคดีที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกไปจากที่ดินและบ้านพิพาทที่โจทก์อ้างว่าเป็นของโจทก์นั้น ผู้ร้องสอดย้อมมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องอ้างว่าผู้ร้องได้เข้าครอบครองทำประโยชน์และอยู่อาศัยโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกมาเป็นเวลากว่า 10 ปีผู้ร้องสอดจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านและมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทไม่ใช่ของโจทก์ และขอให้ศาลมีคำสั่งว่าที่ดินและบ้านพิพาทเป็นของผู้ร้องสอดห้ามโจทก์เกี่ยวข้อได้ เพราะเป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความคุ้มครองคุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่เกี่ยวกับที่ดินและบ้านพิพาทนั้น ผู้ร้องสอดจึงยอมยื่นคำร้องเข้ามาต่อสู้คดีกับโจทก์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(1).

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 12 ตำบลหนองปากครั้ง อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 1 งาน 81 ตารางวา พร้อมบ้าน 2 ชั้น1 หลัง จำเลยตกลงจะซื้อที่ดินและบ้านดังกล่าวจากโจทก์ในราคา1,449,000 บาท แต่จำเลยผิดนัดผิดสัญญา ขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออก

จากที่ดินและบ้านพิพาทพร้อมทั้งทั้งชำระค่าปรับ 150,000 บาทและค่าเสียหายเดือนละ 15,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่เจ้าของที่ดินและบ้านพิพาท หนังสือสัญญาซื้อขายที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นสัญญาปลอม จำเลยไม่ได้อาศัยอยู่ในที่ดินบ้านพิพาท จำเลยไม่ได้แย่งสิทธิของโจทก์ โจทก์ไม่เสียหายและไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

นายสิทธิพร ไชยพันธ์ ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านและมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท โดยผู้ร้องได้เข้าครอบครองทำประโยชน์และอยู่อาศัยโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สามเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิของผู้ร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1) ขอให้สั่งว่าที่ดินและบ้านพิพาทเป็นของผู้ร้องสอดห้ามโจทก์เข้าเกี่ยวข้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การครอบครองปรปักษ์จนได้สิทธินั้นจะต้องเป็นการครอบครองที่ดินมีโฉนดของผู้อื่น สำหรับคดีนี้โจทก์มีเพียงสิทธิครอบครองผู้ร้องจะอ้างว่าเป็นเจ้าของหาได้ไม่ หากผู้ร้องประสงค์จะให้ศาลคุ้มครองสิทธิของตนที่มีอยู่ ก็ต้องยื่นคำร้องให้ศาลไต่สวนว่าผู้ร้องได้สิทธิอย่างไรในที่ดิน จะยื่นคำร้องสอดอ้างสิทธิของตนเองลอย ๆ เข้ามาในคดีนี้ไม่ได้ อีกกรณีหนึ่งคือไม่ว่าศาลจะพิพากษาคดีนี้อย่างไรก็หากระทบกระเทือนถึงผู้ร้องไม่เพราะผู้ร้องยังไม่มีสิทธิที่จะอ้างการครอบครองปรปักษ์เพื่อไต่สวนโจทก์ได้ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกจากที่ดินและบ้านพิพาท โดยอ้างว่าที่ดินและบ้านพิพาทเป็นของโจทก์ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำร้องอ้างว่าผู้ร้องได้เข้าครอบครองทำประโยชน์และอยู่อาศัยโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ผู้ร้องสอดจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านและมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทไม่ใช่ของโจทก์ ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าที่ดินและบ้านพิพาทเป็นของผู้ร้องสอดห้ามโจทก์เกี่ยวข้อ เป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความคุ้มครองคุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่เกี่ยวกับที่ดินและบ้านพิพาทนั้น ผู้ร้องสอดจึงยอมยื่นคำร้องเข้ามาต่อสู้คดีกับโจทก์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1)..."

พิพากษากลับ ให้รับคำร้องของผู้ร้องสอด ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษารูปความ.

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงบุญญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>